

07_email_steuerberaterin.eml

Von	steuerkanzlei.hemmerich@privatpost.de
An	rentenberater@privatpost.de
Datum	Mon, 29 Jun 2026 16:40:00 +0200
Betreff	Status Nora Kleinschmidt - bitte sauber trennen

Guten Tag,

bitte beachten Sie, dass die Lohnsteuerprüfung gerade nur die Jahre 2023 bis 2025 betrifft. Ich möchte vermeiden, dass wir im Statusverfahren pauschal schreiben, Nora sei nie in den Betrieb eingegliedert gewesen. Das passt nicht zu den Dienstplänen.

Aus meiner Sicht wäre vertretbar: echte Selbständigkeit für Buchhaltungsservice und Social Media, aber riskant für Filialleitung und Verkauf. Wenn die Clearingstelle alles als Beschäftigung wertet, müssen wir über Beitragszeitraum und Säumniszuschläge sprechen.

Die Eltern sind emotional. Bitte formulieren Sie die Rückfragen so, dass sie nicht den Eindruck bekommen, Nora habe etwas falsch gemacht.

Viele Grüße
Sabine Hemmerich

14_email_tochter_dienstplan_und_vertretung.eml

Von	Nele Maaßen <nele.maassen@posteo.de>
An	Rechtsanwältin Hanne Groß <kanzlei@gross-luenen.de>
Datum	Wed, 08 Jul 2026 21:14:00 +0200
Betreff	Bäckerei - meine tatsächlichen Zeiten und die Vertretung im Mai

Sehr geehrte Frau Groß, ich war normalerweise montags bis freitags ab 5:45 Uhr in der Hauptfiliale und fuhr danach die beiden anderen Läden ab. Mein Vater schickte den Plan meistens sonntagabends per Familienchat. Wenn eine Verkäuferin ausfiel, stand ich selbst an der Kasse, auch wenn eigentlich Büroarbeit vorgesehen war.

Im Mai 2026 wollte ich eine Woche an die Ostsee. Mein Vater sagte, das gehe wegen der Erkrankung von Frau Rüß nicht. Ich habe die Reise storniert und keine Rechnung für Stornokosten gestellt. Eine andere Person für meine Aufgaben durfte ich nicht schicken; meine Freundin half nur einmal beim Fotografieren der neuen Produkte.

Ich habe einen eigenen Laptop benutzt, aber die Kassenzugänge und die E-Mail-Adresse der Bäckerei. Die alten Dienstpläne liegen noch im Cloudordner und teilweise ausgedruckt hinter dem Büro. Bitte sagen Sie mir, welche Dateien ich unverändert sichern soll.

Freundliche Grüße

Nele Maaßen

nele.maassen@posteo.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Steuerbüro Größ & Partner

Betreff: Unterlagen zu den Zahlungen an Frau Nele Maaßen von Januar 2024 bis Juni 2026

Unser Zeichen: L 26/441 Bäckerei Maaßen

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

06_rechnungen_zahlungen.csv

monat	rechnung_nora	zahlung_ohg	fremdkunden_umsat z	auffälligkeit
2026-01	3808.00	3808.00	320.00	Monatspauschale unverändert
2026-02	3808.00	3808.00	0.00	kein Fremdkundenumsatz
2026-03	3808.00	3808.00	410.00	Fremdkunde Hofladen
2026-04	3808.00	3808.00	210.00	Krankheitsvertretung im Verkauf
2026-05	3808.00	3808.00	0.00	Urlaubsplanung komplett Nora
2026-06	3808.00	3808.00	480.00	Prüfungsmonat

15_dienstplaene_und_rechnungen_roh.csv

■Woche	Geplante_Tage	Kassenschichten	Bürostunden	Rechnung_EUR	Zahlung	Besonderheit
2026-05-04	Mo-Fr	2	24	3200	2026-05-29	Urlaub abgelehnt
2026-05-11	Mo-Sa	4	18	3400	2026-05-29	Vertretung Frau Rüß
2026-05-18	Di-Fr	1	21	2800	2026-05-29	Montag Filiale geschlossen
2026-05-25	Mo-Sa	3	20	3300	2026-06-30	Inventur Samstag
2026-06-01	Mo-Fr	2	23	3200	2026-06-30	neue Kassensoftware

Mandatsnotiz Statusanhörung Familienbetrieb

1 Beteiligte

Auftraggeberin ist die Bäckerei Kleinschmidt OHG, Lange Straße 41, 44532 Lünen. Gesellschafter sind die Eltern Rolf und Mechthild Kleinschmidt. Betroffene Person ist die Tochter Nora Kleinschmidt, geboren am 03.04.1994, gelernte Industriekauffrau, seit 2022 als Einzelunternehmerin unter Kleinschmidt Büroservice angemeldet.

2 Verfahrensstand und Fristen

Die Clearingstelle der DRV Bund führt auf Antrag der Barmer ein Statusfeststellungsverfahren durch. Die Anhörung datiert vom 25.06.2026, Zugang am 27.06.2026, die Stellungnahmefrist läuft bis zum 22.07.2026. Die Krankenkasse zweifelt an der Selbständigkeit, weil Nora Kleinschmidt montags bis freitags morgens in der Backstube abrechnet, Dienstpläne schreibt, Kassendifferenzen klärt und bei Personalausfall selbst im Verkauf steht.

3 Streitiges Bild

Der Dienstleistungsvertrag nennt als Leistungen Buchhaltungsservice, Social-Media-Pflege und Filialcontrolling. Zur tatsächlichen Durchführung ist festgehalten: Nora Kleinschmidt erhält monatlich 3.200,00 EUR pauschal, nutzt das Büro der OHG, trägt keine eigene Miete, hat eine Bäckerei-Mailadresse und genehmigt den Urlaub der Verkäuferinnen und Verkäufer. Zugleich stellt sie Rechnungen, betreut zwei kleinere Fremdkunden und trägt Kosten für Laptop, Steuerberater und Berufshaftpflicht.

4 Aufgabenstellung

Zu erstellen sind die Stellungnahme im Anhörungsverfahren sowie die Aufbereitung des Beitragsrisikos und der Fristsachen. Die maßgeblichen Unterlagen, insbesondere der vollständige Dienstleistungsvertrag mit den Randnotizen, die Rechnungs- und Zahlungsübersicht und die Indizienmatrix, liegen in der Akte. Außerbetriebliche Familien- und Steuerfragen sind nur zu koordinieren. Die rechtliche Bewertung bleibt der Bearbeitung vorbehalten.

DRV-Anhörung und C0033-Anforderung

1. Behördlicher Inhalt

Die Deutsche Rentenversicherung Bund fordert die Bäckerei Kleinschmidt OHG und Nora Kleinschmidt auf, den Antrag V0027 zu vervollständigen und die Anlage C0033 für mitarbeitende Angehörige einzureichen. Zusätzlich werden angefordert: Dienstvertrag, Rechnungen, Zahlungsnachweise, Arbeitszeitaufzeichnungen, Vertretungsregelungen, Nachweise eigener Kunden, Gewerbeanmeldung, Einkommensteuerbescheide und Unterlagen zur Nutzung von Betriebsmitteln.

2. Vorläufige Bewertung der Behörde

Die Behörde sieht Anhaltspunkte für persönliche Abhängigkeit: Tätigkeit in den Betriebsräumen, feste morgendliche Präsenz, Eingriff in Urlaubsplanung, Nutzung der betrieblichen Kasse und Vertretung im Verkauf. Der Familienbezug soll nicht gegen Beschäftigung sprechen, sondern die Fremdüblichkeit besonders prüfbedürftig machen.

3. Frist und Risiko

Frist: 22.07.2026. Bei fehlender Mitwirkung droht Entscheidung nach Aktenlage. Parallel läuft eine Lohnsteuer Außenprüfung für 2023 bis 2025. Die Steuerberaterin möchte eine einheitliche Darstellung, ohne das Sozialversicherungsverfahren durch steuerliche Schutzbehauptungen zu belasten.

Dienstleistungsvertrag

zwischen der Bäckerei Kleinschmidt OHG, Lange Straße 41, 44532 Lünen (nachfolgend Auftraggeberin), und Frau Nora Kleinschmidt, handelnd unter Kleinschmidt Büroservice, Kampfstraße 7, 44532 Lünen (nachfolgend Auftragnehmerin).

Dieser Vertrag gibt die vereinbarten Bedingungen vollständig wieder.

1 Vertragsgegenstand

1.1 Die Auftragnehmerin erbringt für die Auftraggeberin selbständige Dienstleistungen im kaufmännischen Bereich. Sie ist nicht in die Arbeitsorganisation der Auftraggeberin eingegliedert und in der Gestaltung ihrer Tätigkeit und ihrer Arbeitszeit frei.

1.2 Der Vertrag beginnt am 01.01.2022. Er ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2 Leistungsbeschreibung

2.1 Die Auftragnehmerin übernimmt die vorbereitende Buchhaltung, die Abstimmung der Kassen, die Führung der Warenverlustlisten, die Pflege der Online-Präsenz der Auftraggeberin sowie die Auswertung der Filialkennzahlen.

2.2 Die Auftragnehmerin bestimmt selbst, wann und in welcher Reihenfolge sie die übernommenen Aufgaben erledigt. Feste Arbeitszeiten sind nicht vereinbart. Ein Weisungsrecht der Auftraggeberin hinsichtlich Zeit, Ort und Art der Ausführung besteht nach dem Vertrag nicht; die Auftraggeberin kann lediglich das gewünschte Arbeitsergebnis näher bestimmen.

3 Vergütung

3.1 Die Auftragnehmerin erhält eine monatliche Pauschalvergütung von 3.200,00 EUR zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

3.2 Die Vergütung wird gegen monatliche Rechnung der Auftragnehmerin zur Zahlung fällig. Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder auf bezahlten Urlaub besteht nicht.

3.3 Die Auftragnehmerin trägt ihre Betriebsmittel und Aufwendungen selbst, insbesondere für die Anschaffung und den Betrieb ihres Laptops, für die Beauftragung eines Steuerberaters und für ihre Berufshaftpflichtversicherung.

4 Durchführung und Vertretung

4.1 Die Auftragnehmerin erbringt die Leistungen grundsätzlich persönlich. Sie ist berechtigt, sich nach vorheriger Anzeige gegenüber der Auftraggeberin fachlich geeigneter Dritter zu bedienen.

4.2 Die Auftragnehmerin ist berechtigt, auch für andere Auftraggeber tätig zu sein. Eine Ausschließlichkeitsbindung besteht nicht.

5 Laufzeit und Kündigung

5.1 Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden.

5.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

6 Verschwiegenheit und Schlussbestimmungen

6.1 Die Auftragnehmerin behandelt alle ihr im Rahmen der Tätigkeit bekannt werdenden geschäftlichen Verhältnisse der Auftraggeberin vertraulich.

6.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt der übrige Vertrag wirksam.

Lünen, den 28.12.2021

Für die Auftraggeberin: Rolf Kleinschmidt

Die Auftragnehmerin: Nora Kleinschmidt

7 Handschriftliche Randnotizen auf der Papierfassung

Auf der bei der Auftraggeberin abgelegten Papierfassung des Vertrages finden sich am Rand zwei handschriftliche Vermerke. Der erste lautet: „Nora morgens 6:30 Uhr Kasse, sonst kriegen wir das nicht hin.“ Darunter steht: „Urlaubsliste bitte wie immer über Nora.“ Die Notizen sind nicht gegengezeichnet und stammen ihrem Schriftbild nach vermutlich von Frau Mechthild Kleinschmidt.

Dienstplan- und Kassenauszug

1. Dienstplanwoche 15/2026

Tag	Filiale Marktstraße	Filiale Brambauer	Nora-Eintrag
Montag	5:30 bis 13:00 Kröger	6:00 bis 12:00 Altun	6:20 Kasse, 9:00 Personalliste
Dienstag	5:30 bis 13:00 Lenz	6:00 bis 12:00 Altun	6:30 Kasse, 11:30 Springerdienst
Mittwoch	5:30 bis 13:00 Kröger	krank offen	Nora 8:00 bis 12:00 Verkauf
Donnerstag	5:30 bis 13:00 Lenz	6:00 bis 12:00 Pehlke	6:25 Kasse
Freitag	5:30 bis 13:00 Kröger	6:00 bis 12:00 Pehlke	6:30 Kasse, Urlaub genehmigt

2. Kassendifferenzen

Am 17.04.2026 wurde eine Differenz von 88 EUR in Brambauer festgestellt. Nora vermerkte: "M. Altun Ermahnung vorbereitet, vorher mit Papa absprechen." Dies spricht eher für Einbindung in Personalmaßnahmen als für reinen Buchhaltungsservice.

3. Eigene Kunden

Nora nennt als Fremdkunden den Friseursalon Elbe und den Hofladen Rottmann. Für beide liegen nur Quartalsrechnungen über jeweils unter 450 EUR vor. Umfang und wirtschaftliches Gewicht müssen konkret nachgewiesen werden.

Mandantin	Bäckerei Kleinschmidt OHG, Lange Straße 41, 44532 Lünen
Betroffene	Nora Kleinschmidt, Kleinschmidt Büroservice
Verfahren	DRV Bund, Statusfeststellung; Stellungnahmefrist 22. Juli 2026
Unser Zeichen	BK-LU/2026-118
Stand	3. Juli 2026

Indizien- und Belegmatrix

1. Erfassungsgrundlage

Die Matrix stellt Vertragswortlaut, beobachtete Durchführung und vorhandene Belege nebeneinander. Sie enthält keine abschließende Statusentscheidung. Für jeden Zeitraum ist gesondert zu prüfen, ob Nora Kleinschmidt ihre Büroserviceleistungen im eigenen Geschäftsbetrieb erbrachte oder in die Arbeitsorganisation der Bäckerei eingegliedert war.

Prüfpunkt	Vertragliche Angabe	Tatsächlicher Vorgang	Beleg / offene Nachfrage
Arbeitszeit	freie Zeiteinteilung	Montag bis Freitag meist 06:30 bis 10:30 Uhr im Büro der Backstube	Kassenlogin und Kalenderexport; Abweichungen 2022/23 fehlen
Arbeitsort	kein fester Ort vereinbart	Buchhaltung und Kassenklärung überwiegend Lange Straße 41	Zugangsprotokoll; eigenes Büro Kampstraße fotografisch belegen
Personal	nur kaufmännischer Service	Urlaubsfreigaben und Einsatz bei Verkaufsausfall	Dienstpläne KW 10 bis 18/2026; Befragung Filialleiterin
Vergütung	monatliche Pauschale 3200 Euro zuzüglich Umsatzsteuer	gleichbleibende Zahlung auch bei Urlaub; einzelne Zusatzrechnungen	Rechnungen und Kontoauszüge 2022 bis 2026
Vertretung	Einsatz Dritter zulässig	bisher keine Vertretung; Mutter übernahm bei Krankheit einzelne Kassenlisten	Krankheitswoche November 2024 aufklären
Fremdkunden	eigener Marktauftritt	Friseursalon Elbe und Hofladen Rottmann mit kleinen Quartalsaufträgen	Verträge, Rechnungen, Kalender und Zahlungsnachweise
Betriebsmittel	eigener Laptop und Software	Bäckerei-Mail, Büro, Kassenzugang; eigener Laptop für Auswertung	Lizenzrechnungen und Gerätezuordnung
Unternehmerrisiko	eigene Kosten und Haftung	Berufshaftpflicht und Steuerberaterkosten; keine erfolgsabhängige Vergütung	Versicherungsschein, Kostenjournal, Nachbesserungsfälle
Familienabrede	schriftlicher Dienstleistungsvertrag	Personalfragen häufig mit den Eltern abgestimmt	E-Mail-Verläufe und Zeugen ohne nachträgliche

2. Noch durchzuführende Tatsachenklärung

Nora Kleinschmidt soll für vier repräsentative Wochen aus 2022, 2024 und 2026 einen Kalenderexport liefern. Rolf und Mechthild Kleinschmidt schildern getrennt, wer Urlaubsentscheidungen traf und bei Kassendifferenzen Weisungen erteilte. Die Fremdkunden werden nur anhand vorhandener Rechnungen und Zahlungsnachweise erfasst.

Abweichungen zwischen Vertrag und Praxis werden zeitlich zugeordnet. Nachträgliche Vertragsformulierungen oder pauschale Familienerklärungen werden nicht als Ersatz für ursprüngliche Belege verwendet.

Stellungnahmeentwurf an die Clearingstelle

1. Vorbemerkung

Die Beteiligten bitten um getrennte Würdigung der verschiedenen Tätigkeitsanteile. Der Vertrag vom 28.12.2021 beschreibt vor allem Buchhaltungs- und Auswertungsleistungen. Die spätere betriebliche Praxis enthält zusätzliche operative Tätigkeiten, deren Umfang erst nach Auswertung der Dienstpläne belastbar beziffert werden kann.

2. Tatsachenklärung

Für die Monate Januar bis Juni 2026 werden Arbeitsblöcke nach Kalender, Kassenprotokoll und Rechnungsinhalt ausgewertet. Die Beteiligten legen Nachweise eigener Betriebsausgaben und Fremdkunden vor. Zugleich wird eingeräumt, dass Vertretung im Verkauf und Urlaubskoordination statusrechtlich kritisch sind.

3. Antrag

Es wird beantragt, vor einer abschließenden Entscheidung eine Erörterung nach Aktenlage anzubieten und die Tätigkeit nicht schematisch als Familienmithilfe oder freie Mitarbeit zu behandeln. Hilfsweise soll die Versicherungspflicht erst ab dem Zeitpunkt festgestellt werden, in dem die operative Filialsteuerung den Schwerpunkt bildete.

Mandantin	Bäckerei Kleinschmidt OHG, Lange Straße 41, 44532 Lünen
Betroffene	Nora Kleinschmidt, Kleinschmidt Büroservice
Verfahren	DRV Bund, Statusfeststellung; Stellungnahmefrist 22. Juli 2026
Unser Zeichen	BK-LU/2026-118
Stand	6. Juli 2026
Dokument	Verfahrens- und Rechenvermerk

Klageweg und Beitragsrisiko

1. Verfahrensstand

Die Clearingstelle hat mit Anhörung vom 25. Juni 2026 ergänzende Angaben zur Tätigkeit von Nora Kleinschmidt angefordert. Eine Statusentscheidung liegt noch nicht vor. Die Bäckerei und Frau Kleinschmidt müssen ihre Angaben jeweils aus eigener Kenntnis prüfen; widersprüchliche Darstellungen sind vor Einreichung kenntlich zu machen und anhand der Ursprungsunterlagen aufzulösen.

Nach einem Bescheid wären Zugang, Adressat, festgestellter Zeitraum und Rechtsbehelfsbelehrung sofort getrennt zu erfassen. Ein Widerspruch ersetzt weder eine fehlende Tatsachendarstellung noch die Prüfung, ob parallel eine Einzugsstelle oder Betriebsprüfung Beitragsforderungen erhebt.

Rechenfeld	Arbeitswert	Noch zu klären
Vergütungszeitraum	Januar 2022 bis Juni 2026	Monate mit Unterbrechung, Urlaub oder Fremdvertretung
Pauschale	3200 Euro monatlich zuzüglich Umsatzsteuer	Zusatzrechnungen und Rückzahlungen
Bereitsige Absicherung	private Krankenversicherung; freiwillige Vorsorge angegeben	Verträge, Beiträge und mögliche Erstattungen
Beitragsgrundlage	noch nicht abschließend berechnet	Bruttierung, Beitragsbemessungsgrenzen, Umlagen und Zeiträume
Zahlungsweg	Geschäftskonto OHG an Geschäftskonto Büroservice	vollständiges Zahlungsjournal und Verwendungszwecke
Säumniszuschläge	nicht in der Grundsumme enthalten	Kenntnisstand und konkrete Fälligkeiten

2. Benötigte Arbeitsprodukte

Zunächst werden eine widerspruchsfreie Tatsachenschilderung, ein nummeriertes Anlagenverzeichnis und eine monatliche Zahlungsübersicht erstellt. Erst nach Zugang eines Bescheids werden Rechtsbehelf, gegebenenfalls Klage zum Sozialgericht und ein Antrag zur Zahlungsabwicklung anhand des tatsächlichen Verfügungssatzes formuliert.

Für Vergleichsgespräche sind Zeitraum, Statusfrage, konkrete Beitragshöhe, bereits gezahlte Vorsorgebeiträge und Liquiditätswirkung getrennt zu verhandeln. Die Akte enthält dafür Arbeitswerte, aber noch keine verbindliche Endabrechnung.

13_lohnbuero_taetigkeits_und_abrechnungsunterlagen.docx

Steuerbüro Größ & Partner

Münsterstraße 88, 44534 Lünen

Telefon 02306 77184-0 | lohn@groess-partner.de

Deutsche Rentenversicherung

Clearingstelle

10704 Berlin

Lünen, 7. Juli 2026

Betreff: Unterlagen zu den Zahlungen an Frau Nele Maaßen von Januar 2024 bis Juni 2026

Unser Zeichen: L 26/441 Bäckerei Maaßen

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Steuerbüro verbuchte monatliche Rechnungen von Frau Maaßen über Beträge zwischen 2800 und 3600 Euro. Die Rechnungen wurden von der Bäckerei meist am letzten Bankarbeitstag überwiesen. Umsatzsteuer war nicht ausgewiesen. Eine Lohnsteuerbescheinigung oder Meldung zur Sozialversicherung wurde für Frau Maaßen nicht erstellt.

Aus den uns überlassenen Unterlagen ergibt sich, dass Frau Maaßen zugleich Zugriff auf das Zeiterfassungs- und Kassensystem hatte. Sie übermittelte dem Lohnbüro Dienstplanänderungen, Krankmeldungen der Filialkräfte und monatliche Kassenabweichungen. Für ihre eigene Tätigkeit wurden weder Stundenlisten noch Urlaubsanträge an uns weitergeleitet.

Im März 2025 wurde eine Rechnung um 420 Euro gekürzt, weil die Filiale an drei Tagen geschlossen war. Die Kürzung wurde nach einer E-Mail des Vaters im Folgemonat wieder gutgeschrieben. Wir übersenden Rechnungsjournal, Zahlungsdaten und die bei uns gespeicherten Nachrichten. Eine Einordnung der Tätigkeit nimmt das Steuerbüro nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

Steuerberaterin Carla Strauß

Partnerin Lohn und Finanzbuchhaltung

Anlage: Dienstpläne und Rechnungen (CSV-Export)